

1503844-16.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa (tráfico) e 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa (associação) e, para Clayton, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa (tráfico) e 3 anos, 7 meses e 6 dias e 840 dias-multa (associação).

Para ambos, presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503844-16.2021.8.26.0302

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2324306/2021 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 21668038 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE,

441/21/214 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 2324306 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 441/21/214 -

DISE- DEL.SEC.JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUANY CAROLINE GARCIA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

LUANY CAROLINE GARCIA, vulgo "Gata", está sendo processada como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, e CLAYTON PEREIRA DO NASCIMENTO, vulgo "Barriga, Keka e Gordão", está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal, c.c. o artigo 35 da Lei nº 11.343/06, em concurso material. A denúncia foi emendada nas fls. 375/376.

Notificados (fls. 104, 391 e 399), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 392/394 e 402/406).

A denúncia e seu aditamento foram recebidos em 04 de julho de 2022 (fls. 407/408) e

os acusados foram citados (fls. 466 e 468).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados os réus (fls. 479/480).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fl. 479).

A defesa de Clayton sustentou irregularidade nas provas colhidas pela polícia e requereu a absolvição do réu. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da reprimenda no mínimo legal e aplicação de benesses legais (fls. 482/497).

A defesa de Luany requereu a absolvição da ré pelo crime de associação e, em relação ao tráfico, pleiteou a desclassificação de sua conduta para a descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 501/506).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/08), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), fotografias (fls. 21/23), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 72/76), relatório de informações (fls. 111/352) e pela prova oral.

A autoria também é certa.

Interrogada em juízo, Luany disse que a droga encontrada em sua posse destinava-se ao seu próprio consumo. Afirmou que conhecia Clayton há aproximadamente um mês e se relacionou com ele como garota de programa, mas não conversaram sobre comércio de drogas. As conversas extraídas de seu celular se referem a propostas que recebeu para a perpetração de tráfico, mas que não aceitou. Já comercializou drogas e não pode indicar quem seria o mandante.

Clayton negou os fatos e aduziu que conhecia Luany por ela lhe ter prestado serviços sexuais como garota de programa. Não tem conhecimento sobre as mensagens mencionadas pelo policial civil ouvido como testemunha, pois o celular indicado não lhe pertencia. Não tem alcunha de "Barriga", mas de "Keka". Foi processado juntamente com Luany em outro feito pelo crime de tráfico. Acredita ser alvo de perseguição policial porque possui antecedentes criminais.

O policial civil Filipe relatou que havia investigação em andamento com interceptações telefônicas contra traficantes de droga, dentre eles Clayton. Houve interceptação de uma conversa na qual terceiro conta a Clayton sobre a prisão de Luany, pelo que foi deferida a quebra do sigilo de dados do aparelho celular dela. Foi o responsável pela confecção das informações sobre o telefone, no qual verificou conversas em que Luany procurou Clayton e Du para que passassem drogas para ela vender, porém eles negaram. Clayton, no entanto, permitiu que ela ficasse incumbida do recolhimento dos pagamentos dos devedores de drogas no Bairro Maria Luiza IV, vez que ele não frequentava o local desde que fora abordado dias antes. A associação entre eles datava de ao menos um mês e meio antes da prisão de Luany e é possível notar que Clayton concede à ré autonomia para cuidar da cobrança dos devedores e participar de negociações para entrega de drogas. Na data da prisão de Luany, os acusados trocaram diversas mensagens entre eles, das quais resta claro que ela transportava entorpecentes e Clayton negociava com os destinatários e a informava para quem ela deveria entregar a droga, a quantidade, e como seria feito o pagamento. Nas conversas ela menciona que levaria drogas para o bairro Maria Luiza IV e para outro município, confirmando com Clayton a quantidade que seria

entregue aos compradores. A identificação de Clayton como sendo o interlocutor foi possível pela indicação de suas alcunhas - "Barriga", "Keka" e "Gordão"; pelo teor de conversa na qual ele se mostra contrariado porque seu irmão Robson, conhecido como "Mito", não atende suas ligações; por usar o mesmo número de telefone alvo das interceptações anteriores e também em razão das conversas sobre negociação de uma "casa verde", na qual Luany conversa com o vendedor para que seja trocado o nome de Clayton como adquirente para o dela. Referido imóvel é situado no mesmo endereço fornecido por Clayton como o de sua residência quando ele foi abordado no Bairro Maria Luiza IV. As conclusões esposadas em seu relatório decorreram da análise do celular de Luany e de outros investigados presos em autos diversos.

O policial militar Crisley narrou que houve denúncia informando que uma moça, conduzindo um veículo Ford-KA preto, estaria saindo de Jaú com destino a Mineiros do Tietê ou Dois Córregos transportando drogas. Em patrulhamento, cruzou com o veículo indicado, fez retorno e o acompanhou por algum tempo. Ao notar a presença da viatura, a ré se abaixou algumas vezes no interior do veículo, aparentando estar escondendo algo embaixo do banco do passageiro. Abordada, ela demorou para sair, ficou mexendo no celular apressadamente e negou que estivesse com algo ilícito. Em busca veicular, seu colega de farda encontrou uma sacola com meio tijolo de maconha e a ré alegou que seria para seu uso.

Paulo, testemunha de defesa de Luany, disse conhecê-la há mais de dez anos e saber que ela é usuária de entorpecentes. Alegou desconhecer o envolvimento da ré com o tráfico e disse que há aproximadamente cinco anos ela faz programas sexuais para se sustentar.

Nathalia aduziu estar saindo com Clayton desde novembro do ano passado e disse que ele recebia aposentadoria em razão de ter sofrido um acidente e fazia bicos. Não tem conhecimento do envolvimento dele no comércio espúrio.

Natan nada esclareceu sobre os fatos e afirmou que Clayton eventualmente trabalhava na reciclagem de sucata e Luany era garota de programa.

Pois bem.

Inicialmente, não se vislumbra ilegalidade na colheita das provas em sede policial, vez que devidamente judicialmente autorizadas, conforme decisões de fls. 66 e 396/397 dos autos nº 1504016-55.2021 em apenso.

No mérito, as provas são suficientes para segura comprovação dos crimes narrados na denúncia e aditamento.

As negativas dos réus foram rechaçadas pelo conjunto probatório, em especial pelo bem lançado relatório de informações de fls. 111/352, do qual se vislumbram inúmeras mensagens trocadas entre os acusados, inclusive na data da prisão de Luany, que corroboram as declarações dos policiais ouvidos em juízo.

No que atine ao delito de associação, merecem destaques as conversas constantes de fl. 129, nas quais Luany conta a terceiro como iniciou sua associação com Clayton, que, em um primeiro momento, apenas a deixou responsável pela coleta de dinheiro. Nota-se das mensagens que posteriormente Luany passa a ter maior atuação, responsabilizando-se pelo transporte de drogas para entrega/coleta junto a terceiros que os armazenam (fls. 218/270), bem como recebe autonomia para cobrar os devedores de Clayton e realiza a contabilidade do tráfico (fls. 136/137, 164/165, 181).

Luany ainda ostenta seu relacionamento com Clayton e o dinheiro obtido pelo casal com o comércio espúrio (fls. 130/135) e se apresenta como mulher dele (fls. 272) ao efetivar cobranças.

Não há dúvida quanto à identidade do corréu, pois Luany deixa claro que Clayton possui alcunha de “Barriga” durante sua interação com o vendedor da casa do corréu (conforme consta do depoimento do policial Filipe), ao mencioná-lo inicialmente pelo apelido e, em seguida, pelo prenome “Clayton” (fls. 199/300).

Digno de nota, ainda, as inúmeras conversas trocadas pelos acusados no dia dos fatos (fls. 199/217), que descortinam a insatisfação de Luany em estar com entorpecentes em seu veículo e ter que aguardar que Clayton a informe sobre os destinatários, bem como do valor recebido pelo serviço. Tais mensagens esposam, além da associação do casal, a ativa participação de ambos no transporte do entorpecente apreendido com Luany e a sua destinação ao tráfico.

Portanto, amplamente comprovada a prática, pelos acusados, dos delitos que lhe foram imputados, não há como acolher as teses defensivas de absolvição ou de desclassificação.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Atentando-se ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que a pena-base dos acusados deve ser majorada, considerando a elevada quantidade de entorpecente apreendida e também a grande quantidade e diversidade das drogas comercializadas pela dupla. Ainda, em relação a Clayton, a certidão de fls. 448/452 demonstra que ele possui maus antecedentes (Processo nº 0006100-26.2009.8.26.0302). Assim, para Luany, fixo as penas-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa (tráfico) e 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa (associação) e, para Clayton, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa (tráfico) e 3 anos, 7 meses e 6 dias e 840 dias-multa (associação).

Para ambos, presente a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: “Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos”. Presente para Clayton, ainda, a agravante da reincidência (fls. 448/452 – Processo nº 0011853-17.2016.8.26.0302).

Destarte, aumento as reprimendas de Luany de 1/6 para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa (tráfico) e 4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa (associação). Majoro as penas de Clayton para 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa (tráfico), e 4 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão e 1008 dias-multa (associação).

Inaplicável aos acusados a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da comprovação de que se dedicavam à atividade criminosa de tráfico em associação entre eles (e com terceiros). Ademais, Clayton é reincidente e possui maus antecedentes.

Nesse sentido:

Apelação 990081551276 Relator(a): André Carlos de Oliveira, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 29/05/2009, Data de registro: 04/08/2009. Ementa: “TRÁFICO DE DROGAS. “Natureza, Variedade e Quantidade da Droga. Circunstâncias da Prisão. Condições econômicas das agentes. É

intuitivo, pela natureza e quantidade da droga (maconha, 16,94 kg), sua disposição (distribuídas em 12 tijolos), ocultação (malas de viagem), que se destinava ela ao tráfico ilícito e clandestino. PROVA. Policiais Militares. É sem sentido desprestigiar depoimentos de policiais militares, os quais, até a abordagem, desconheciam completamente o recorrente e motivo algum, particular e infundado, possuíam para falsamente incriminá-las. Credenciados pelo Estado, crítico seria a negativa de prestarem versão sobre condutas profissionais que realizaram. Associação para o tráfico. Perfeitamente possível o concurso material do crime de tráfico, do artigo 33 da Lei de drogas, com a associação do artigo 35 da mesma Lei, em especial porque provado, no particular, a divisão de tarefas, submissão a tarefas adrede atribuídas a uma e outra apelante, com recebimento de paga pela disposição em traficar. Tráfico e Associação. Redução de pena com fundamento no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. Impossibilidade. O fato de se reconhecer o crime de associação refuta, só por si, a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas. É que o crime do artigo 35 da Lei 11.343/06 nada mais do que o crime de bando ou quadrilha dessa Lei, induzindo à conclusão de que não se justifica a benesse da redução da pena”.

Presente o concurso material entre os delitos, as penas devem ser somadas, totalizando 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1.632 dias-multa para Luany e 11 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão e 1.728 dias-multa, para Clayton.

Os réus deverão iniciar o cumprimento das penas em regime fechado, tendo em vista as reprimendas aplicadas e a reincidência de Clayton.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR a ré LUANY CAROLINE GARCIA à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, “caput” e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, e o acusado CLAYTON PEREIRA DO NASCIMENTO, à pena de 11 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.728 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06, c.c. com o artigo 29 do Código Penal, cumulados com o artigo 35 da Lei nº 11.343/06, em concurso material.

Faculto aos réus o direito de apelar em liberdade, pois nessa condição permaneceram durante a instrução processual.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do veículo Ford/KA preto, descrito às fls. 12/13, utilizado para o cometimento dos delitos, e dos demais objetos apreendidos, em favor da União.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA